

Vilkår Bilforsikring

Vilkårs id: PMO-357.001-003 av 29.10.2023

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringstaker.

Rettmessig fører/bruker av bilen.

Når det er avtalt gjelder forsikringen for innehaver av tinglyst panterett i bilen.

Ved eierskifte gjelder forsikringen inntil ny eier har avtalt forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2. Hvor forsikringen gjelder

For bil i Europa, Tyrkia og Israel.

En rekke land krever internasjonalt forsikringskort (grønt kort) eller særskilt ansvarsforsikring, "grenseforsikring". Når grenseforsikring er avtalt, gjelder selskapets ansvarsforsikring kun for skade som rammer fører og passasjerer i kjøretøyet.

3. Hva forsikringen omfatter

Det framgår av forsikringsbeviset hva som er avtalt. I tillegg gjelder Generelle vilkår for forsikringen.

4. Egenandel

- Egenandel trekkes fra erstatningsoppgjøret. Din avtalte egenandel finner du i forsikringsbeviset eller vilkåret.
- Skål din erstatning reduseres, gjøres dette før egenandelen trekkes.
- Har du flere dekninger som er berørt ved samme hendelse, trekkes kun den høyeste egenandelen.

5. Avregistrering

- Når du avregistrerer kjøretøyet ditt midlertidig, blir forsikringen din automatisk gjort om til en lagringsforsikring. Dette gjelder hvis du har en kaskoforsikring (toppkasko, kasko eller minikasko). Hvis du bare har ansvarsforsikring på tidspunktet du avregistrerer, avslutter vi forsikringsavtalen din.
- Vi avslutter også forsikringen hvis kjøretøyet ditt blir registrert som solgt, vraket, stjålet, eller vi har fått informasjon om at leasingavtalen din er avsluttet eller overført til en annen leasingtaker (se forsikringsbeviset).

Bonus

Vilkårs id: PMO-004.412-007 av 22.01.2024

Bonus er et premierings- og belastningssystem avhengig av skadeforløp på den enkelte forsikring og gjelder kun for bil og motorsykkel. Bonus reguleres ved forsikringsavtalens start og hovedforfall. Bonusen tilhører forsikringstaker og ubenyttet bonus bortfaller etter 3 år.

Når du flytter forsikringen din fra et annet selskap, har Fremtind anledning til å kontrollere bonusopplysningene du har oppgitt og endre bonus på din bil hvis opplysningene du har oppgitt ikke stemmer med opplysningene fra ditt tidligere forsikringsselskap.

Bonustap

Du får bonustap etter at du har hatt en skade som har blitt dekket av ansvars- eller kaskodekningen.

Bonustap beregnes ikke ved

- brann-, tyveri-, hærverk, rettshjelp-, glass-, leiebil-, maskin (gjelder kun bil)- og redningsskader samt fører-/passasjerulykke
- naturskader i henhold til lov om naturskader
- skade forårsaket av dyr

Bonustap på parkert kjøretøy

Hvis du får en skade på kjøretøyet ditt mens kjøretøyet står parkert får du ikke bonustap hvis skadevolder er ukjent og du vet når og hvor skaden inntraff. Dekningen gjelder hvis du har toppkasko og frem til første hovedforfall etter at kjøretøyet har blitt 6 år.

Er ikke disse kriteriene oppfylt, får du bonustap.

Endring av bonus ved skadefri kjøring og ved skade:

Bonus:	Skadefri kjøring:		Bonustap ved første skade:
	Antall år:	Bonusøkning:	
60 % og lavere	1	10 %	- 10 %
70 %	3	5 %	- 10 %
75 %	3	Toppbonusordning	- 5 %

Valgfri toppbonusordning:

Bonus:	Skadefri kjøring:		Bonustap ved første skade:
	Antall år:	Bonusøkning:	
75 %	4	Uendret	0 % (75 % 1.opptjeningsår)
80 %		Uendret	- 10 % (70 % 1.opptjeningsår)

Hvilken toppbonusordning som er valgt framgår av forsikringsbeviset.

Ansvarsforsikring

Vilkårs id: FMO-001.100-007 av 29.10.2023

1. Hva forsikringen omfatter

1. 1 Ansvar

Omfattes	Omfattes ikke
- Ansvar etter bilansvarsloven. - Utenfor Norge omfattes erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. - Innenfor EØS omfattes erstatningsansvar etter norske regler dersom dette gir høyere erstatning. - For traktor omfatter forsikringen også annet rettslig erstatningsansvar som sikrede kan pådra seg for skade voldt av traktoren på annens person eller ting med inntil 10 mill kroner per skadetilfelle.	Kontraktsansvar

2. Hvilke skader som erstattes

2.1 Ansvar etter Bilansvarsloven

Dekkes	Dekkes ikke
- Personskade med ubegrenset beløp. - Tingskade med inntil 100 000 000 kroner per skadetilfelle.	

3. Erstatningsberegning

Ansvarskader erstattes etter bilansvarslovens regler.

3.1 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning ut over det som dekkes av forsikringsavtalen, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet.

Fører- og passasjerulykkesforsikring

Vilkårs id: FMO-002.401-003 av 01.04.2019

1. Hva forsikringen omfatter

Omfattes	Omfattes ikke
- Ulykkesskade som rammer fører eller passasjerer som befinner seg - i eller på kjøretøyet når skaden inntreffer - utenfor kjøretøyet når skaden inntreffer	- Ulykker hvor kjøretøyet ikke er direkte årsak til skaden - Sykdom eller sykkelig tilstand/disposisjon - Besvimelse - Forgiftning

	Inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler Unntakene i de to siste punktene over, gjelder ikke for barn under 16 år.
--	--

2. Hva forsikringen dekker

Dekkes	Dekkes ikke
100 000 kroner per person ved død dersom forsikrede ved dødsfallet hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live. 50 000 kroner dersom forsikrede ved dødsfallet ikke hadde ektefelle/samboer og/eller barn under 20 år i live. - For voksne 200 000 kroner og for barn under 20 år 1 000 000 per person ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet.	

3. Definisjoner

3.1 Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i forsikringstiden. Psykisk skade, for eksempel sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det ved samme ulykkestilfelle er oppstått en skade på kroppen som medfører erstatningsmessig invaliditet/uførhet.

3.2 Livsvarig medisinsk invaliditet

Med livsvarig medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på tabell gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.04.97 del 2 og 3, men ikke det øvrige regelverk. Vurderingen skal være rent tabellarisk. Erstatning for en og samme skade kan ikke overstige 100 prosent selv om flere kroppsdeler eller organer er skadd.

4. Forsett/uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

Har forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig jf. FAL § 13 - 8. Selskapet svarer ikke for selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnssforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf. FAL § 13 - 9. Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

5. Erstatningsberegning

5.1 Erstatningsregler ved dødsfall

Dødsfallserstatning utbetales dersom ulykkesskaden medfører dødsfall innen ett år etter ulykken. Dersom det tidligere er utbetalt erstatning for medisinsk invaliditet for samme skade, reduseres utbetalingen med det tidligere utbetalte beløpet.

Ved forsikredes død utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner i henhold til lov om partnerskap av 30. april 1993 nr 40 er likestilt med ektefelle.

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med og som det av Folkeregisterets registrering av flyttedato framgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt ulykken inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

5.2 Erstatningsregler ved varig medisinsk invaliditet

Invaliditetsgraden vurderes etter 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, likevel ikke lenger enn 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Den endelige erstatningen skal beregnes på tre-års dagen. Beste tilgjengelige hjelpemiddel forutsettes tatt i bruk. Hvis tilstanden fortsatt kan forventes å forandre seg etter tre-års dagen, skal erstatningen fastsettes etter den invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige.

Dersom forsikrede er 100 prosent medisinsk invalid, utbetales 200 000 kroner. Ved lavere invaliditestgrad reduseres erstatningssummen forholdsmessig.

5.3 Plikter ved skade

Skadelidte skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Skadelidte har selv rett til å velge lege. Spesialist ved regionsykehus, sentralsykehus eller Rikshospitalet bør fortrinnsvis benyttes.

Hvis selskapet i forbindelse med erstatningssaken finner det nødvendig med ny legeundersøkelse, kan selskapet foreslå en uavhengig lege som ikke har spesiell tilknytning til selskapet. Undersøkelsen betales av selskapet. Hvis skadelidte motsetter seg slik undersøkelse av uavhengig lege, kan det få betydning for selskapets plikt til å betale erstatning.

Minikaskoforsikring

Vilkårs id: PMO-357.210-011 av 25.03.2024

1. Hva forsikringen omfatter

1.1 Kjøretøyet	
Omfattes	Omfattes ikke
- Bil slik den leveres ny fra forhandler i seriemessig utførelse. - Ekstra dekk og felger tilsvarende det antall hjul kjøretøyet seriemessig leveres med.	
1.2 Tilleggsutstyr	
Omfattes	Omfattes ikke
- Fastmontert tilleggsutstyr med inntil 10 000 kroner. - Brannslukningsapparat og førstehjelpsutstyr. - Barneseter. Gjelder kun for bobil - Fortelt eller annen bygningsdel som brukes som tilbygg til bobil med verdi inntil 50 000 kroner.	Tyveri av fortelt eller annen bygningsmessig konstruksjon som brukes som tilbygg og terrasse uavhengig av byggemateriale når bobil er fjernet.
1.3 Løsøre	
Omfattes	Omfattes ikke
- Løsøre i bilen med inntil 10 000 kroner. Gjelder kun for bobil - Løsøre i bobil med inntil 40 000 kroner maksimalt 5 000 kroner per gjenstand.	- Penger, smykker og klokke. - Tyveri fra fortelt eller annen bygningsmessig konstruksjon som brukes som tilbygg til bobil uavhengig av byggemateriale når bobil er fjernet

2. Hvilke skader som erstattes

2.1 Brann	
Dekkes	Dekkes ikke
Brann, lynnedslag og eksplosjon.	
2.2 Tyveri og hærverk	
Dekkes	Dekkes ikke
- Tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette. Det anses ikke som tyveri dersom gjerningspersonen tilhører sikredes husstand eller er ansatt sjåfør, jf. straffeloven § 342. - Hærverkskader. - Tyveri av ladekabel til elbil eller hybridbil når ladekabelen benyttes til lading eller oppbevares i bilen. - Dersom kun nøkkelen til bilen blir stjålet, dekker selskapet kostnader for ny nøkkel, programmering og	Dekk og felger som ikke er skadd.

Fremtind

omkoding dersom dette er hensiktsmessig som et skadeforebyggende tiltak.

2.3 Bruddskade vindusruter, glasstak og takluker

Dekkes

- Innsetting av ny rute, glasstak eller takluke ved bruddskade.
- Dersom ruten repareres erstattes inntil 1000 kroner.

Dekkes ikke

- Solcellepanel.

2.4 Redning

2.4.1 Persontransport

Dekkes

Det erstattes nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel til bosted når

- fører/passasjer rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død slik at reisen ikke kan fortsette med bilen
- erstatningsmessig skade eller upåregnelig driftsstopp gjør at reisen ikke kan fortsette fordi bilen er så alvorlig skadd at den ikke kan settes i trafiksikker stand innen rimelig tid
- bilen er stjålet og ikke kommet til rette innen rimelig tid

Ved erstatningsmessig skade, ikke driftsstans alene, utenfor Norden erstattes utgifter til leiebil slik at fastlagt reiserute kan følges, under forutsetning av at leieforholdet er godkjent av selskapet på forhånd. Leiebilsutgiftene erstattes med inntil 350 kroner per dag, maksimum 30 dager.

Hvis sikrede ønsker det, erstattes nødvendige merutgifter ved fortsatt reise til bestemmelsesstedet når dette er rimeligere enn hjemreise til bosted.

Dekkes ikke

- Utgifter til drivstoff, fergetransport, veiavgifter, ekstra ulykkesforsikring og særskilt avtalt egenandel for leiebil.

2.4.2 Transport av kjøretøy

Dekkes

- Nødvendig transport av bil med tilhenger/campingvogn til nærmeste verksted som kan foreta reparasjonen etter en erstatningsmessig skade. Hvis bilen kan repareres på stedet, erstattes reparasjonskostnadene dersom dette blir rimeligere.
- Nødvendig transport ved upåregnelig driftsstans.
- Assistanse ved upåregnelig driftsstans på bostedsadresse.
- Assistanse ved tom drivstofftank.
- Ved feilfylling av drivstoff erstattes tømning og rens av drivstofftank inntil 10 000 kroner
- Merutgifter ved henting/transport av etterlatt kjøretøy i forbindelse med skade som framgår i pkt. 2.4.1 og 2.4.2.

Erstatningen er begrenset til 50 prosent av bilens markedsverdi.

Dekkes ikke

- Skade som skyldes at motor har vært startet med feil drivstoff.

3. Erstatningsberegning

3.1 Felles oppgjørsrutiner

Selskapet har rett til å bestemme om og hvor reparasjon/utskiftning av deler skal foretas, samt når den skal påbegynnes.

3.2 Erstatningsregler ved totalskade

Selskapet avgjør om den skadede bilen skal gjenoppbygges.

Erstatningen beregnes etter hvor mye det på skadedagen koster å anskaffe en bil i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).

Fremtind

Skadet eller tapt bil overtas av selskapet.

Hvis det avtales at sikrede beholder den skadede bilen, gjøres fradrag i erstatningen for bilens verdi etter skade og omregistreringsavgift.

3.2.1 Totalskade på kjøretøy som er inntil 1 år

Sikrede har rett til ny bil av tilsvarende modell, type, årsmodell og med fabrikkmontert tilbehør dersom

- reparasjonskostnadene vil overstige 80 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi på skadedagen (grunnlaget for taksvurderingen skal være listepreis hos forhandler uten hensyn til rabatter og spesialpris), og
- bilen ikke har vært kjørt over 15 000 kilometer og tidligere ikke har vært utsatt for skade som overstiger 10 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi, og
- skaden inntreffer innen ett år etter at bilen var registrert som fabrikkny og
- bilen ikke er leaset

Spesielt for leasingbil

Sikrede har rett til å få dekket startleie forholdsmessig neskrevet ut fra hvor mange måneder som er gjenstående av leieforhold til leietaker dersom

- reparasjonskostnadene vil overstige 80 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi på skadedagen (grunnlaget for taksvurderingen skal være listepreis hos forhandler uten hensyn til rabatter og spesialpris).
- bilen ikke har vært kjørt over 15 000 kilometer og tidligere ikke har vært utsatt for skade som overstiger 10 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi, og
- skaden inntreffer innen ett år etter at bilen var registrert som fabrikkny

3.3 Erstatningsregler ved reparasjon

Hvis ikke annet er avtalt, skal skaden takseres.

Reparasjonsutgiftene erstattes hvis reparasjon er teknisk og økonomisk forsvarlig etter selskapets vurdering, hvis ikke utskiftes de med tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, deler.

Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av slitasje, korrosjon eller lignende, gjøres det et skjønnsmessig fradrag for dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler.

Selskapet kan avslå erstatningen hvis de utskiftede deler ikke kan forevises.

8 års reparasjonsgaranti for privatbil inntil 3500 kg

- Garantien gjelder når skaden er reparert på et av Fremtind sine avtaleverksteder.
- Garantien dekker utbedring av feil og mangler som følge av reparasjon.
- Garantien gjelder ikke for glass og slitasjedeler.
- Leiebil dekkes med inntil 350 kroner per dag, inntil 15 dager.
- Veihjelp etter gjeldende vilkår.
- Garantiperioden starter den dagen bilen utleveres fra verkstedet. Reklamasjon skal skje både til verkstedet som utførte reparasjonen og Fremtind så raskt som mulig, og senest innen to måneder etter at en mulig mangel er oppdaget.
- Fremtind trer inn i bileiers krav mot verkstedet dersom Fremtind må dekke kostnader for utbedring av feil og mangler.
- Garantien gjelder for reparasjoner utført etter 01.01.2023.

Kontantoppgjør

Arbeidskostnadene ved kontantoppgjør erstattes med 50 prosent av normalpris på verksted eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter.

Følgende erstattes ikke

- Merkostnader til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og flyfrakt.
- Merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted eller leverandør ikke blir fulgt.
- Verdiforringelse eller tap av garantiavtale.

3.4 Erstatningsregler for bil som er stjålet

Dersom stjålet bil ikke har kommet til rette etter 21 dager, utgjør erstatningen det beløpet som det på skadedagen ville kostet å anskaffe en bil i vesentlig samme stand og av tilsvarende modell, type og årsmodell (markedsverdien).

Kommer bilen til rette før erstatning er utbetalt, bortfaller avtalen om erstatning. Kjøretøyet er fortsatt sikredes eiendom.

Kommer bilen til rette etter at erstatning er utbetalt, tilfaller bilen selskapet. Sikrede har rett til å kjøpe denne tilbake fra selskapet. Sikrede må i så fall gi selskapet skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at selskapet har sendt beskjed om at bilen er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt.

Dersom kun nøkkelen til bilen blir stjålet, dekker selskapet kostnader for ny nøkkel, programmering og omkoding dersom dette er hensiktsmessig som et skadeforebyggende tiltak.

3.5 Erstatningsregler for bruddskade vindusruter, glasstak og takluker

Ved skifte av ruter, glasstak eller takluker erstattes inntil 50 prosent av bilens markedsverdi.

3.6 Erstatningsregler for fastmontert tilleggsutstyr

Ved tap av, eller skade på fastmontert tilleggsutstyr, skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende eller vesentlig tilsvarende, gjenstand.

3.7 Erstatningsregler for løsøre

Ved tap av, eller skade på, løsøre skal sikrede legge fram dokumentasjon på kjøpet. Legges ikke slik dokumentasjon fram, kan selskapet helt eller delvis avslå erstatningskravet.

Erstatningen beregnes ut i fra hva det på skadedagen vil koste selskapet å anskaffe tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende, gjenstand. Fradrag vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlige brukstid og anvendelighet (verdiforringelse).

Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelsesprisen, gjøres det likevel ikke fradrag.

3.8 Regress

Har selskapet utbetalt erstatning for skade som det etter forsikringsavtalen ikke er ansvarlig for, plikter forsikringstaker å betale beløpet tilbake til selskapet. Det samme gjelder dersom sikrede/forsikringstaker har gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand i forbindelse med skade.

3.9 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

3.10 Endring av risiko

Hvis avtalt årlig kjørelengde overskrides, og det ikke gis melding om dette, vil erstatningen bli forholdsmessig redusert, jf. forsikringsavtaleloven § 4-7. Hvis overskridelse konstateres, anses denne i sin helhet å ha funnet sted i inneværende forsikringsår, med mindre annet dokumenteres.

Utbetalt erstatning kan kreves tilbake fra forsikringstaker, begrenset til 3 ganger årspremien som skulle vært betalt for forsikringen uten bonus.

4. Egenandel

4.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Egenandelen reduseres med inntil 6 000 kroner ved

- tyveri av eller fra bil med montert FG*-godkjent alarm, eller fabrikkmontert alarm som var i drift på skadetidspunktet
- tyveri av bil med FG*-godkjent søke- og gjenfinningssystem som var i drift på skadetidspunktet

*FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd

4.2 Bruddskade vindusruter, glasstak og takluker

Egenandelen er 3 000 kroner. Det er ingen egenandel ved reparasjon av vindusrute i stedet for skifting.

4.3 Veihjelp

Egenandelen er 750 kroner.

4.4 Tyveri av ladekabel

Egenandelen er 2 000 kroner.

Rettshjelp

Vilkårs id: FFE-003.001-003 av 01.01.2025

Rettshjelpdekningen er en refusjonsordning som erstatter utgifter til juridisk bistand ved tvist som omfattes av vilkårene for forsikringen. Vilkår for rettshjelp må leses i sammenheng med øvrige vilkår som gjelder for den enkelte forsikringen.

1. Hvem forsikringen gjelder for

Innbo- og reiseforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder de personer som fremgår av vilkårene PRE-450.100, PRE-450.200, PBK-210.100 og PBK-210.200 når forsikrede personer er part i tvist i egenskap av privatperson.

Hus- og fritidshusforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fester av den forsikrede eiendommen.

Motorkjøretøy- og fritidsbåtforsikring: Rettshjelpsforsikringen gjelder når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller rettmessig bruker/fører av det forsikrede motorkjøretøy/den forsikrede båten.

Fremtind

2. Hvor forsikringen gjelder

Innbo, hus og fritidshus: Forsikringen gjelder på avtalt forsikringssted.

Reise: Forsikringen gjelder på reiser utenfor Norden.

Motorkjøretøy og fritidsbåt: Forsikringen gjelder i Norden.

3. Når forsikringen gjelder

Rettshjelpsforsikringen gjelder tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Rettshjelpsutgifter dekkes ikke dersom tvistegrunnlaget forelå ved forsikringens ikrafttreden. Med tvistegrunnlag menes de forhold som dannet grunnlaget for tvisten.

For hus/fritidshus gjelder i tillegg følgende: Dersom den forsikrede faste eiendom er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelpsutgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier. Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelpsutgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig. Med bolig i denne sammenheng menes bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis.

Innbo: Forsikringen dekker tvist angående leilighet som bebos av sikrede og hvor sikrede ikke har mulighet til å kjøpe egen bygningsforsikring med rettshjelpsdekning.

For kjøretøy/fritidsbåt gjelder i tillegg følgende: Dersom sikredes kjøretøy/fritidsbåt er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier/rettighetshaver.

4. Rettshjelp

4.1 Rettshjelp

Omfattes	Omfattes ikke
- Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstoloven § 218, rettsgebyr, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist. - Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes med inntil 20% av den totale forsikringssum. - Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. - Idømte sakskostnader erstattes i første instans. - Tilkjente sakskostnader går til fradrag. Likevel erstattes slike sakskostnader når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.	Rettshjelpsutgifter for juridiske personer erstattes ikke.

4.2 Rettshjelp

Dekkes	Dekkes ikke
Rimelige og nødvendige utgifter til tvist som hører inn under de alminnelige domstoler, jf. domstoloven § 1, eller jordskifteretten. Med tvist menes at et krav er framsatt og helt eller delvis bestridt. Vedvarende taushet i mer enn 2 måneder hos motpart anses som tvist. En tvist ansees ikke for å være flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saker. Utgifter til behandling i Finansklagenemnda dekkes med inntil 15 000 kroner. Saker som behandles i forliksrådet eller jordskifteretten dekkes med inntil 25 000 kroner.	- Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv. - Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden. - Tvist som gjelder annen eiendom enn den forsikrede eiendom eller det forsikrede objekt. - Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. - Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes forsikrede eiendom. - Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsordning, forhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er skyldner. - Straffesak og erstatningskrav i slike saker. - Tvist om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven §3-3 (visse personlige krenkelser), §3-5 (oppreisning), §3-6 (krenking av privatlivets fred) og § 3-6a (ærekrenkelse). - Ekspropriasjonssak

- Skjønssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom.
- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning.
- Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor sakskostnadsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.
- Tvist om oppholdstillatelse i Norden.
- Tvist om salær
- Tvist om trav og galopphester

For rettshjelpsforsikring gjennom innbo-, reise-, hus- og fritidshusforsikring dekkes ikke tvister som eier fører eller bruker eller tvister som ellers gjelder

- Motorkjøretøy
- Arbeidsmaskiner med eget fremdriftsmaskineri
- Båt over 15 fot eller med påhengsmotor over 10 HK, vannjet og vannscooter
- Luftfartøy

5. Erstatningsregler og plikter i skadeoppgjøret

5.1 Erstatningsberegning

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til sikredes økonomiske interesse, oppad begrenset til 100 000 kroner, selv om det er flere parter på sikredes side. Dersom det er tre eller flere parter på sikredes side i saken kan forsikringssummen utvides til 250 000 kroner per tvist. Ektefeller/samboere i samme tvist regnes som én part.

Erstatning og egenandel fordeles på antall parter på samme side i tvisten. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap.

Parter uten forsikringsdekning holdes utenfor ved erstatningsberegningen. Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og sakskostnader forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent sakskostnader, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne sakskostnader. Uten slik godkjennelse går tilkjente sakskostnader i dommen til fratrekk i erstatningen.

5.2 Egenandel

Egenandelen fremgår av forsikringsbeviset. I tillegg må sikrede selv betale 20 prosent av utgifter til advokat og sakkyndig bistand. Det trekkes bare én egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen trekkes.

6. Sikrede sine plikter og rettigheter

6.1 Meldefrist

Tvist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

6.2 Valg av advokat

Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og

Fremtind

tekniske bistand.

7. Selskapet sine rettigheter

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.